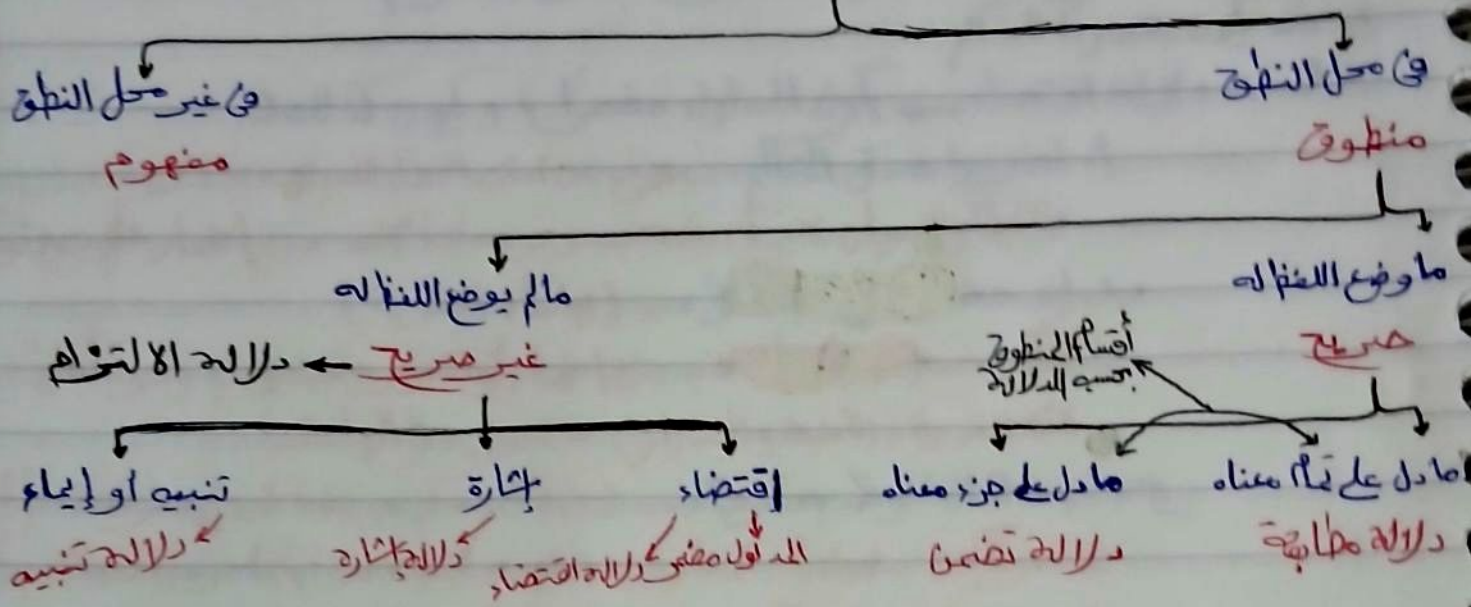


دلالة اللفظ على المعنى



(تعريف ابن الحاجم)

- * دلالة المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق.
- * المفهوم: ما دل " " " غير " " " .
- * الالتزام: " " " اللفظ فيه على لازم معناه.

معنى المنطوق: أن يفيد معنى لا يحتمل غيره (النص) ← (فصيحة ثلاثة أيام في الحج ...)

وإن احتمل غير احتمال لا مخرجاً فهو الظاهر ← (فمن اضطر غير باغ ولا عاد ...)

الباعى على الجاهل والظالم

* المنطوق الواحد: هو الذي لا يستعمل إلا في معنى واحد.

" المتعدد: " " " يمكن أن " " في أكثر من معنى (معنى في اللغة والصنع والعرف)

* الراجع أن اللفظ يحمل على المعنى الشرعي ثم على المعنى العرفي ثم على المعنى اللغوي.

← مثال الحمل على المعنى الشرعي ← (الاثنتان فيما فوقهما جماعة).

← " " " " " العرفي ← لفظ الدابة في بعض البلاد يطلق على الجمار أو الفرس

فحمل على العرف في كل بلد.

← " " " " " اللغوي ← أن النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحمد سنة

والمعروف شرعاً أن الشهداء لا يطلق عليهم

فحمل على المعنى اللغوي وهو العناء.

المطلوب الصريح : ما وضع للفقهاء (الادلة الفقهية) :

[illegible]

لغير " " إشارة

١- قد يكون مقصوراً للمحتمل

أ- لضرورة صدق المتكلم. ~~رفع عن أمضى الخفاء والنسيان~~

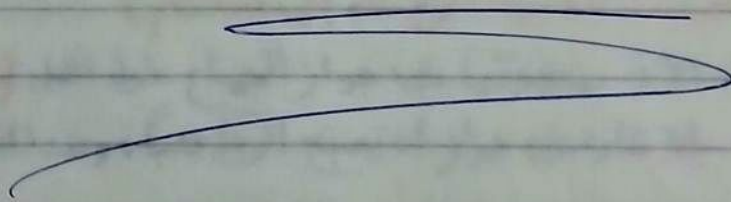
ب- لصحة الملفوظ به عقلاً، ← (واسأه القرية)

لأى القرية (التي والجدران) يستحيل سؤالها عقلاً.

فظاهر الكلام به على أن المسافر يجزى عليه صيام عدة من أيام أخر سواء صام

فعلیه القضاء ۴۹م افر؛ و يكون التقدير "أو على سفر فأفطر فعدة من

1. $y = \frac{1}{x}$ is a function.



* المنطوق غير الصريح ← مقصود للمتكلم ← اقتضاه - إيماء .
٢ - دلالة الإيماء (التبعية) ← اقتران وصف بجم لولم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً .
شرح التعريف اقتران ← جعل الوصف مقارناً للحكم .

الوصف ← اللفظ المقيد لنفي (شرط - غاية - استثناء) .
لولم يكن ... بعيداً ← لولم يكن للتعليل لكان بعيداً أم لا كرام الشارع لأنه لا يليق
بفصاحته وبلاغته أن يذكر ما لا فائدة فيه .

← (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)

فقد رتب الشارع الحكم وهو القطع على الوصف وهو السرقه ، فلولم يكن الوصف
هنا لتعليل الحكم لكان بعيداً . ← اقتران الوصف بالحكم .

← حديث : رد رأيك لولم يكن على أمك دين فقتضيتك أن كان ذلك يؤدي عنها ؟ قالت ،
نعم . قال : "فصومي عن أمك" .

فالمرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز قضاء دين الله تعالى عن الميت
فذكر لها دين آدمي ، ولما كان دين آدمي يجوز قضاؤه فلذلك دين الله ،
ولهما نظيران ، فلولم يكن جواز القضاء فيهما لعل الدين لكان ذكر
له بعيداً . ← اقتران نظير الوصف بالحكم .

* دلالة الإيماء تكون جواباً ، "لماذا هذا الحكم" .

* المنطوق غير الصريح ← غير مقصود للمتكلم ← إشارة .
٣ - دلالة الإشارة ← دلالة اللفظ على معنى غير مقصود للمتكلم .

← (أهل لكم ليلة الصيام الرفقة إلى نسائكم)

فقد دللت الآية بمنطوقها على جواز الجماع طول الليل (من أذن المغرب إلى أذان الضحى)
ودللت بالإشارة على جواز أن يصبح الرجل جنباً ، وهذا ليس مقصود في الآية .

← (وهله وفضاله ثلاثون شهراً) ، (وفضاله في عامين) .

فدللت الآية الأولى أن مدة الحمل والرضاع ٣٠ شهراً .
ودللت "الثانية" الرضاع ٤٠ شهراً على الأكثر .
فلم من ذلك أن أقل مدة الحمل ٦ أشهر ، وهذا ليس مقصوداً في الآيتين .

ليس مقصوداً ← لم يقصده المتكلم ولذا فهم من كلامه .

١٤٣٥
٢٠١٤/١١/١٧

٣

((المفهوم))

المحاضرة الرابعة:

المفهوم مقابل ل: المنطوق وهو أصل ل: المفهوم .
" هو ما دل عليه اللفظ ~~المنطوق~~ في غير محل المنطوق .
أقسامه : ١- موافقة ٢- مخالفة .
(كل دلالة مفهوم لأبه فيها من وجود دلالة منطوق وليس العكس)

أولاً: الموافقة : هو ما يوافق حكمه المنطوق أي أن يكون المستكره عنه موافقاً في حكمه للمحدود المنطوق .
وعند الأمدى يسمى : فحوى الخطأه وحق الخطأه أي : معنى الخطأه .
* أقسام المفهوم : (يرد على شكلين)
١- ثبوته في الأدنى لثبوته في الأعلى . ← (فلا تقل لهما أف) فإنه يدل على تحريم الضرع بغير يوحى الأولى .

٢- ثبوته في الأعلى لثبوته في الأدنى . ← (ومن أهل اللثاء من إن تأمته بقنطار يؤده إليك) فأكثمين في القنطار أكثمين في الأقل بغير يوحى الأولى .

* قسمه ابن السبكي إلى :
١- أولوى : وسماه فحوى الخطأه أي أعلى ← (فلا تقل لهما أف) يدل على تحريم الضرع لأنه أشد وأولى .
٢- مساو : وسماه : حق الخطأه أي مساو له ← (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً...) يدل على تحريم الإمارة لأنه مساو للثأكل في الإثم .
← مساو في المعنى
← أهم " " وأولى

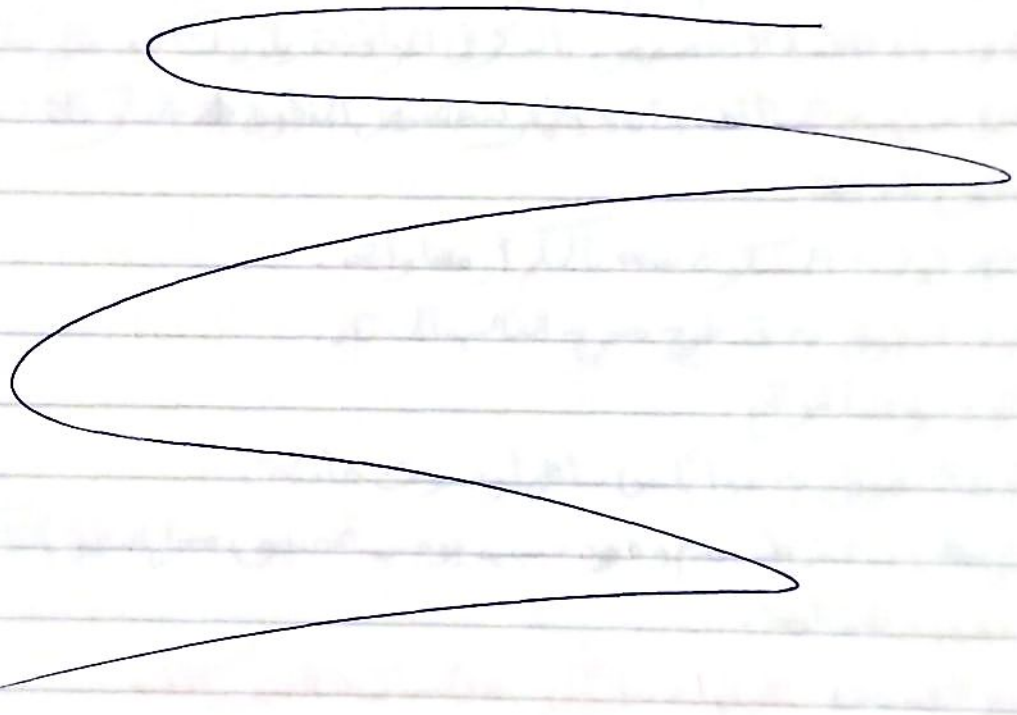
نوع دلالة مفهوم الموافقة :
١- ذهب البعض إلى أن دلالة مفهوم الموافقة تستفاد من اللفظ ، فهي دلالة لفظية .
دليلهم : أن الصيغ المذكورة في هذا المعنى تزيد معناها لغة وأن بعض الشيعة ممن ينكرون القياس أثبتوا مفهوم الموافقة لذلك فهي دلالة لفظية وليس عقلية .
٢- ذهب البعض الآخر إلى أن هذه الدلالة حاصلة بالقياس ، فهي دلالة قياسية .
دليلهم : أن القياس هو الحاق فرع بأصل لوجوده على مشتركة ، ولولا وجود هذا المعنى بين المنطوق والمفهوم لما ثبت حكم المفهوم والله قد ثبت لافان دلالة قياسية .
وأجيبه ← أن هذا يختلف عن القياس الشرعي ، لأن هذا معلوم لغة وليس فيه اجتهاد ونظر كما في القياس الشرعي .
* الخلاف لفظي فقم *

٥ سمي مفهوماً ← كنهه ففهم من اللزوم .
وسمى موافقة ← لأنه وافق المنطوق في الحكم .

وينقسم الي :

١- قطعي ← آية التأفيف . حيث ان الاذى في الضرر والشرم أشد

٢- ظني ← (ومن قتل مؤمنا خطأ فتصير رقبته مؤمنة) فهو وإن دل على كون الكفارة في القتل الهد واجبة
لكونه أوليا بالمؤافاة غير أنه ليس بقطعي لإمكان أن تكون الكفارة في القتل الخطأ موجبة بطريق
المؤافاة ما لقوله ^{صلى الله عليه وسلم} : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» .



ثانياً: المخالفة: هو دلالة لفظ المنطوق على ثبوت نقيضه للمسكوت/أو: ما يخالف حكمه المنطوق.
وعند القدماء: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق، أو يسي: دليل النفاذ.
معناه: إذا دلل المسكوت على مخالفاً للمذكور في الحكم فهو مفهوم المخالفة.
«دفع سائمة الفئزر زكاة» ، فدل الحديث على وجود الزكاة في الفئزر السائمة بالمنطوق ، ودل على أنها زكاة في المعلوفة بمفهومه ، فقد خالف حكم المفهوم حكم المنطوق .

* الفرق بين الموافقة والمخالفة .

يتفقان في : أن مستند فهم الحكم في محل السكوت يكون بالنظر إلى قاعدة تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره
ويختلفان في : أن قاعدة التخصيص بالذكر في الموافقة يكون لتأكيد مثل حكم المنطوق في محل السكوت .
* ضابط العمل بمفهوم المخالفة : أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر قاعدة غير نفى الحكم عن المسكوت عنه .
* شروط مفهوم المخالفة :

- ١- ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته .
 - ٢- ألا يكون المنطوق به قد خرج مخرج الغالب المستند .
 - ٣- ألا يكون موافقاً للواقع .
 - ٤- ألا يكون المنطوق به جواباً عن سائل أو صيغة حادثة .
- الخلاصة : يشترط عدم وجود سبب يوجب تخصيص محل النطق بالذكر دون محل السكوت .
* أقسام مفهوم المخالفة :

- ١- مفهوم الصفة ، مثل قوله ﷺ : «دفع سائمة الفئزر زكاة» .
- ٢- الشرط ، : من تظهر صحتها صلاحه .
- ٣- الغاية ، : (أعطوا الصغار إلى الليل) .
- ٤- العدد ، : أعطوه في حنيهاً .
- ٥- اللقب ، وهو ترتيب الحكم على أسماء الذوات ، مثل : زبيد قائم .
- ٦- الحصر ، مثل : «إنما الأعمال بالنيات» .
- ٧- الاستثناء ، : قام القوم إلا زبيداً .

* القسم الأول : مفهوم الصفة : هو لفظ مقيد للآخر في شيعه ، وليس بشرط وإلغاية والاستثناء
أو : أن تقييد الذات بوصف من الأوصاف بغير الغاية أو الشرط أو الاستثناء .
- هذا التقيد ينفي الحكم عما عداه .

تميز محل النزاع : اتفق العلماء على أن تعليق الحكم بصفة الذات به لا على ثبوت الحكم للذات عند وجود تلك الصفة .
واختلفوا فيما إذا علّق الحكم على صفة من صفات الذات فهل هذا يدل على انتفاء الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة ؟

مصاد: قوله صلى الله عليه وسلم: «في الفهم الساشعة زكاة» فإنه يكون قد علف وجوبه الزكاة في الفهم على صفة من صفاتها وهي "السموم" فتكون الزكاة واجبة في الفهم الساشعة اتفاقاً.
ولكن هل تجب الزكاة في الفهم المملوكة أم لا؟
افضل العلماء إلي :

١- أن تعليق الحكم بالصفة يدل على الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة . ← رأى الجمهور
عـ " " " لا " نفى " " بل يكون فى حكم المستوفى
عدا ما يعلم النفي من البراءة الأصلية . ← رأى الحنفية .

٣- أما الخطباء المتعلقون بالصحة والى على النقيض مما عداها في أمه أحوال كذلك : عن أبي عبد الله
القمي

الفكر

تعريف الفكر: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة بلا حصر.
 ← الرجال ← فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له.

محتزات التعريف:

يستغرق: يخرج به الفكرة في سياق الإثبات.
 بوضع واحد: امتزجه عن اللفظ المشترك أو الذي له حقيقة ومجاز.
 بلا حصر: لكي يخرج الأعداد.

ج / هل للمفهوم صيغة في لغة العربية؟

ج / نعم ، والدليل : ١ - أن المفهوم أمر مقصود ، ولا يجوز إغلاء اللفظ عن الوضع له مع كلمة الواضع .
 ٢ - أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يربطون عند الاقتلاف إلى هو ما في القرآن والسنة .
 أما المرجحة فيرون عدم ذلك ، وكلامهم مردود .

* ألقاظ المفهوم :

- ١ - " كل " ← مبتدأ ← (كل من عليها فان) أو ← تابعة ← (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) .
- ٢ - " الذي والحق والخشي والجمع منهما " ← (والذي قال لواله رب أي لهما) ← المراد كل من صدر منه هذا القول
- ٣ - " أي ، ما ، من " شرطاً واستظهاً موصولاً .
- ٤ - (أي يا ما تدعوا) (هو يعمل سوءاً) (إنكم وما تعبدون) ← مع جم
- ٥ - الجمع المضاف ← (يوصيكم الله في أولادكم) (والمعرف بأن) (قد أفلح المؤمنون)
- ٦ - اسم الجنس المضاف ← (فليحذر الذين يخالفون) (أي عاتل أمر الله .) (رذلك منها)
- ٧ - الفكرة في سياق النفي ← (فلا تقل لهما أي) أو النهي ← (فلا رفك ولا فسوق)
- أو الشرط ← (وإن أحد من المشركين) أو الامتنان ← (وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً)

* أقسام الفكر :

- ١ - مفوم مستفاد من جهة اللفظ ← وهو يكون اللفظ هو المصدر لهذا المفوم .
 - ٢ - " " " " العرف ← (عرفت عليكم أمهاتكم) فالترسيم دل العرف على أنه عام في جميع أنواع
 - ٣ - " " " " العقل ← " النهر للإسكندر " فالترسيم هنا أشعر بأن الإسكندرية ، الاستمالة
- الآن " يترك مفهوم دوران الحكم مع الوصف " العلة " التي هي الإسكندرية وهوذا
 وعدمه .

أنواع ~~علم~~ العلم وحكمه :

١- علم أريه به الموم قطعاً : وهو الذي دللته القرينة على بقاءه شامللاً لجميع ما جاء له من أفراد الموم (صحة قرينة تنفي احتمال التخصيص) .
← (والله بكل شيء عليم) ، فدلت القرائن على بقاءه على عمومته .

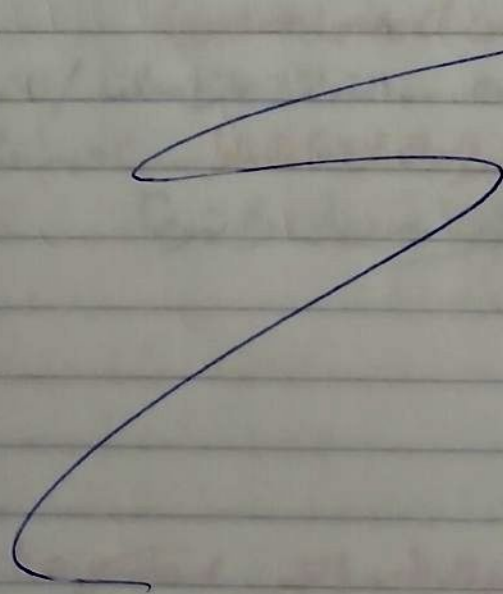
٢- علم أريه به التخصيص قطعاً : هو الذي صحبه قرينة تنفي تماماً بقاءه على الموم وتفيد أن المراد هو بعض أفراد الموم

← (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ) فلفظ "الناس" فيه معنى الموم ولكن المراد فيه خاص بعينه نزلت فيه الآية وهو النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الكفار يحسدونه على الرسالة ونهية القرآن .

٣- علم لا توجه معه قرينة تفيد التخصيص أو تفيد بقاءه على عمومته : فأصبح دخول التخصيص فيه أمراً احتمالياً ، وهذا هو معظم ما جاء من الموم في الألفاظ الشرعية .

← (والمطلقات يتربص) فلفظ "المطلقات" على يشمل كل مطلقة ، ولكن خصصه قوله تعالى : (وأولاه أفعمال) و (إذ أنزلتموه الميثاق) فامتد دخول التخصيص بهذه الآيات على الآية الأولى ، حيث لا دخول للمطلقة قبل الدخول بها في عموم هذه الآية ولا دخول للحوامل أيضاً .

دلالة العلم : خاتمة



الخامس هو كل لفظة يدل على معنى واحد على سبيل الانفراد.
أو: كل لفظة ولها معنى واحد على الانفراد.
التخصيص: إخراج بعض أفراد العلم من العلم

مثل: (إن الإنسان لفسق **خسر**) فلفظ "الإنسان" عام يشمل كل إنسان لأنه
مع عموم بانه، فآية حكمت على جميع الإنسان بالخسران، ثم خصصه بقوله
تعالى: (إلا الذين آمنوا...) فأخرجت هذه الآية بعض أفراد العلم من العلم.
أقسام المخصص أو التخصيص: متصل - منفصل

- ١- تخصيص متصل - هو الذي لا يستقل بنفسها. (يصح التكلم بها بنفسها فلا بد أن يسبقها كلام)
 - الاستثناء - الوصف - الشرط - الفاية - بدل البعض من الكل.
 ١- الاستثناء: نخرج الطلاب إلا علي (خرج علي من العلم)
 نعت أو غنى: الوصف: (وربائبكم اللاتي دخلتم بهن) / أكرم الطلاب السود (خرج غير السود من العلم)
 اللغوي: ٢- الشرط: أكرم العلماء إن اجتهدوا (خرج من لم يجتهد من العلم)
 نهاية الشئ: الفاية: (قاتلوا الذين لا يؤمنون... حتى يعطوا الجزية) فخرج الذين الذاب بعد إعطاء الجزية
 ٥- بدل البعض من كل: (ولله على الناس... سبيلاً)

٢- تخصيص منفصل - هو التخصيص بالدليل السمي. (يستقل بنفسه في إفادة العلم)

١- تخصيص القرآن بالقرآن:

قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) خصصه قوله تعالى: (وأولئك
الذات هن أجلهن أن يرضن حملهن)

٢- تخصيص القرآن بالسنة: المتواترة جائزة مطلقاً / الأعداد جائزة: إذا أجمع العلماء على العمل به.
قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...) فهذا عام في كل قائم إلى الصلاة فيصير
ورود السنة في المظهر أنه يطلى ولا يتوضأ.

٣- تخصيص السنة بالقرآن:

٤- تخصيص السنة بالسنة:

نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، خصص هذا العموم حديث الترابيا.

٥- تخصيص بالقياس:

٨١
٩٥/٧/٩

١٢٧ - ١٢٨

المطلق والحقي

الثامنة
المجاذبة

المطلق: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيده.
الحقي: هو اللفظ الدال على الماهية مع قيده.
الماهية: الذات أو الشيء ذاته.

* أقوال المطلق:

← حقيقي ← المطلق من كل وجه.

← بقره. فهو لفظاً مطلقاً من كل وجه.

← إضافي ← هو الذي لا يكون مطلقاً من كل وجه.

← بقره هضراء. فهو لفظاً مقيد من حيث اللون، مطلق من حيث المنشأ والس غيرهما.

* أقسام الحقي:

← مقيد من كل وجه.

← أسماء الأعلام. فهي مقيدة من كل وجه.

← هو الذي لا يكون مقيداً من كل وجه.

← رتبة مؤمنة. فهي مقيدة من حيث الإيمان، غير مقيدة من حيث باقي الأوصاف.

مسألة: متى يحمل المطلق على الحقي؟ (← تقيد المطلق بالقيده الوارد في الحقي)
محل النزاع: إذا ورد خطأ مطلق في موضع ومقيد في موضع آخر فهل يحمل المطلق على الحقي أم لا؟

حالات المطلق مع الحقي:

أ- أن يورد الخطأ مطلقاً في موضع ومقيداً في موضع آخر وكان ذلك في علمين مختلفين
← آكس ثوباً

١- العلم مختلف والسبب مختلف: ورود الخطأ مقيداً في مرة ومطلقاً في مرة.
← آكس ثوباً وأطعم طعاماً. فلا يحمل المطلق على الحقي، فلا يجب كون العلم مغزياً

٢- اتحاد العلم والسبب:

← كفارة اليمين (فصيحة ثلاثية أيم) وفي قراءة ابن مسعود (فصيحة) - قشتابار

فالحكم واحد وهو وجوب الصوم لأيم والسبب واحد وهو الحنث في اليمين

← فيحمل المطلق على الحقي.

* لكن عند الشافعية التتابع غير ثابت، ففي قراءة ابن مسعود شاذة والقراءة

الشاذة غير صحيحة

٣- اختلف الحكم واختلف السبب:

← في كفارة الظهار: (فتحرير رقبة) وفي كفارة القتل الخطأ: (فتحرير رقبة مؤمنة)
فالحكم واحد وهو وجوب العتق والسبب مختلف فبسبب الطلاق هو الظهار
وبسبب الحقة هو القتل الخطأ.

← اختلف العلماء في هذه الحالة على أقوال:

١- يحل المطلق على الحقة . ← عند بعض الشافعية .

٢- لا . ← جمهور الحنفية .

٣- إن وجه بينهما جامع يحل المطلق على الحقة . ← للجمهور الشافعي

٤- اختلف الحكم واتحد السبب:

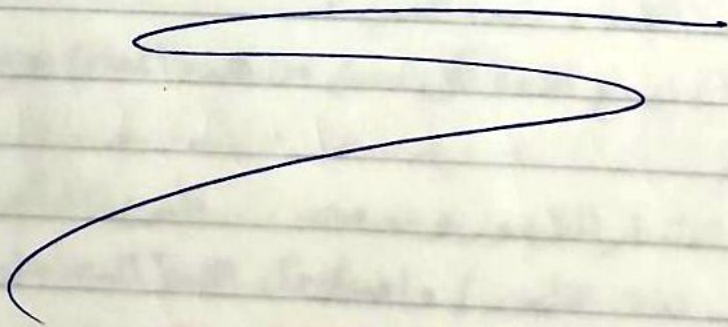
في آية الوضوء: (وأيد يكم إلى المرافق) وفي التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم).

فالحكم مختلف ، ففي الوضوء وجوب الغسل ، أما في التيمم فهو مسح اليدين
والسبب واحد هو وجوب الطهارة .

← اختلف العلماء على قولين:

١- عدم محل المطلق على الحقة . ← عند أبو حنيفة ومالك ورواية عند أحمد .

٢- يحل المطلق على الحقة . ← عند الشافعي وبعض المالكية .



* تقسيم اللفظ باعتبار الدلالة :

١- دال بالمطابقة / ٢- دال بالتضاد / ٣- دال بالالتزام .

- الدلالة لفظية : مصدر "دل" يدل دلالة ، وتأخر بمعنى :

١- إنباء الشيء ← كقولنا : دل علي محمد على الطريق أي بيئه له .

٢- هدى وأرشد ← "الدال على الخير كفاعله" .

والمصطلح : كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر

فالدال ← هو الذي يلزم منه العلم بشيء آخر

والمدلول ← " " " " العلم بشيء آخر العلم به .

أقسام الدلالة :

١- غير لفظية .

← وضعية . ← دلالة النزاع على المقدار المحين .

← عقلية . ← الاعتراض على المؤثر .

٢- لفظية ← كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى عند العلم بالوضع .

والوضع هو : جعل الشيء بإزاء شيء آخر . (إذا فهم الأول فهم الثاني)

← دلالة مطابقة ← دلالة اللفظ على تمام ما وضع له . ← دلالة الإنسان على الحيوان
الناطق

← سميت مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى .

← دلالة تضمن ← دلالة اللفظ على جزء ما وضع له . ← دلالة الإنسان على الحيوان
فقط

← سميت تضمن لأن اللفظ يتضمن هذا الجزء وغيره .

← دلالة الالتزام ← دلالة اللفظ على أمر خارج للزمر معناه .

← لوجود التلازم بين الخارج والمعنى سميت هكذا .